

1500435-03.2021.8.26.0344

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Furto

Magistrado: WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... próprio das famílias flageladas pelo tráfico de entorpecentes e suas perniciosas consequências sociais.

Finalmente, há de se considerar que o valor do prejuízo em tese sofrido pela ofendida (R\$ 100,00) é ínfimo e insignificante, insuficiente para a caracterização de efetiva violação material ao bem jurídico penalmente tutelado (patrimônio), o mesmo se podendo afirmar com relação ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

3ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, n 110, Marília - SP - cep 17519-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500435-03.2021.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-03.2021.8.26.0344

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO GONCALVES XAVIER e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WALMIR IDALENCIO DOS SANTOS CRUZ

Vistos.

Os réus FERNANDO GONÇALVES XAVIER e MEIRE APARECIDA CREDENDIO, qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados criminalmente como incurso no artigo 155, "caput", c/c o artigo 183, inciso III, c/c o artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal.

Consta da denúncia criminal de fls. 01/02, em síntese, que no dia 27 de setembro de 2020, durante a madrugada, na Rua Ernesto Albieri, nº 82, nesta Cidade e Comarca de Marília, os réus subtraíram para si 1 (um) aparelho multiprocessador da marca Walitta, avaliado em R\$ 350,00 e pertencente à vítima Aparecida Gomes Gonçalves. Consta, ainda, que o réu FERNANDO é neto da vítima Aparecida, então com 73 anos de idade, sendo que, em conjunto com a corré MEIRE, ambos foram até a casa da idosa e a distraíram com conversas, após o que subtraíram o eletrodoméstico da cozinha da ofendida sem que a mesma percebesse.

A vítima só teria se dado conta da subtração no dia seguinte.

A denúncia foi regularmente recebida em 02 de setembro de 2021 (fls. 84/85).

Após citação, os réus apresentaram resposta escrita à acusação às fls. 92/93 e 102/104, respectivamente.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e testemunhas, após o que os réus foram interrogados em juízo (fls. 134/136).

Encerrada a fase probatória, o Ministério Público sustentou a acusação oralmente (fls. 134/136), sendo que os réus apresentaram suas alegações finais (fls. 139/141 e 146/151).

É o relatório do necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso comporta a absolvição dos réus.

Com efeito, ao ser ouvida em juízo, a vítima Aparecia Gomes Gonçalves, avó do réu FERNANDO, declarou que este efetivamente furtou o aparelho eletrodoméstico da residência da ofendida, mas posteriormente recuperou o bem "na favela". Disse que, por ocasião da subtração, FERNANDO estava acompanhado da corré MEIRE. Esclareceu ter dado R\$ 100,00 a FERNANDO para que este recuperasse a res furtiva na favela. Disse, também, que os réus haviam trocado o multiprocessador por drogas (fls. 134/136, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito).

Sueli Aparecida Gonçalves, mãe de FERNANDO, disse que FERNANDO e MEIRE furtaram o multiprocessador, mas posteriormente recuperaram o bem "na favela". Esclareceu que atualmente FERNANDO "largou as drogas" e "está muito bem" (fls. 134/136, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito).

Sérgio Alberto Gonçalves, tio de FERNANDO, disse que soube dos fatos através da própria vítima e, ato contínuo, na manhã seguinte à data dos fatos, acompanhou a ofendida até a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência. Falou que FERNANDO confessou ter furtado o bem e, posteriormente, a res furtiva foi recuperada. Afirmou, também, que FERNANDO alterou para melhor o seu comportamento após os fatos, no que diz respeito ao uso de drogas (fls. 134/136, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito).

Em interrogatório, o réu FERNANDO confessou a subtração patrimonial. Disse que pegou o multiprocessador para trocar por droga (crack) na "biqueira". Falou que MEIRE acompanhava FERNANDO na época dos fatos, sendo certo que a droga pela qual trocaram a res furtiva seria destinada ao consumo de ambos (fls. 134/136, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito).

A ré MEIRE, em interrogatório, disse que FERNANDO a convidou para ir até a casa da avó do corréu (fls. 134/146, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito). Falou que FERNANDO praticou a subtração patrimonial sozinho e por conta própria, sem que MEIRE tenha aderido a tal conduta. Afirmou, também, que FERNANDO disse que o eletrodoméstico lhe havia sido doado por sua avó (fls. 134/136, conforme mídia audiovisual que acompanha o presente feito).

Ora, no presente caso, em que pesem a proficiente argumentação acusatória e as provas colhidas nos autos, o certo é que: a) o eletrodoméstico foi recuperado pelo próprio réu FERNANDO, pouco tempo após a subtração patrimonial e b) a vítima teria experimentado prejuízo, em tese, de apenas R\$ 100,00.

Depreende-se das declarações da vítima, no entanto, que esta, após a subtração patrimonial, "deu" (sic) o dinheiro a seu neto, para que este recuperasse o eletrodoméstico "na favela", de um traficante com quem FERNANDO havia trocado a res furtiva recentemente por droga.

O prejuízo da Sra. Aparecida Gomes Gonçalves, portanto, foi inexistente, considerada a res referida na peça inicial acusatória, dado que o eletrodoméstico foi posteriormente recuperado pelo próprio réu FERNANDO. Os R\$ 100,00 foram "dados" pela vítima a seu neto, sem que possa cogitar de subtração patrimonial clandestina quanto a este particular.

Do contexto das declarações da avó de FERNANDO, verifica-se que o fato foi assimilado e perdoado no seio familiar.

Todos os familiares de FERNANDO, ouvidos em juízo, foram uníssonos ao afirmar que este mudou seu comportamento para melhor e parou de usar drogas após o ocorrido. De forma que, no caso vertente, com todas as vênias, a condenação criminal serviria apenas para estigmatizar e dificultar a reinserção social do neto da vítima e da corré MEIRE, ambos ex-usuários de narcóticos, o que não nos parece convergir no melhor interesse da sociedade, nem tampouco da família do réu FERNANDO, no âmbito da qual os fatos se deram.

Diante de todo o conjunto fático-probatório aqui considerado, ambos (FERNANDO e MEIRE), ex-usuários de droga, se mostram merecedores de um juízo de valor humanitário e benigno, cumprindo registrar que FERNANDO assumiu o malfeito, mostrando-se sinceramente arrependido.

As circunstâncias do ocorrido estão a revelar que tudo não passou de um acontecimento triste e lamentável, próprio das famílias flageladas pelo tráfico de entorpecentes e suas perniciosas consequências sociais.

Finalmente, há de se considerar que o valor do prejuízo em tese sofrido pela ofendida (R\$ 100,00) é ínfimo e insignificante, insuficiente para a caracterização de efetiva violação material ao bem jurídico penalmente tutelado (patrimônio), o mesmo se podendo afirmar com relação ao próprio multiprocessador subtraído, avaliado às fls. 12.

Acerca do reconhecimento da atipicidade penal em casos semelhantes, já decidiu a Corte de Justiça Bandeirante, in verbis:

"APELAÇÃO CRIMINAL Artigo 155, caput, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal - Recursos defensivos. Absolvição insuficiência de provas impossibilidade autoria e materialidades comprovadas. Aplicação do princípio da insignificância possibilidade - No presente caso, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância se justifica. Se a res furtiva foi avaliada em valor irrisório e devolvida à vítima, que não sofreu prejuízo, aplica-se o princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade da conduta. Precedentes do STF e STJ. Absolvição que sem impõe. Recursos providos" (TJSP; Apelação Criminal 0001356-02.2011.8.26.0404; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Orlândia - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 16/12/2013; Data de Registro: 19/12/2013)

"APELAÇÃO CRIMINAL, - FURTO SIMPLES (ARI 155. CAPIT, C.C. O ART. 71, AMBOS DO CP) - RECURSO DA DEFESA - Réu condenado pelo crime de furto simples, na modalidade consumada (artigo 155, "caput", do Código Penal) - Recurso da defesa - Reconhecimento do princípio da insignificância - No presente caso, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância se justifica quando a coisa furtada é de íntimo valor; a quantia objeto da apropriação é por demais insignificante para causar qualquer dano. Recurso provido" (TJSP; Apelação Criminal 0002003-09.2009.8.26.0067; Relator (a): Paulo Rossi; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Borborema - Vara Única; Data do Julgamento: 16/01/2013; Data de Registro: 21/02/2013)

Isto posto, ABSOLVO os réus FERNANDO GONÇALVES XAVIER e MEIRE APARECIDA CREDENDIO, ambos qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Custas ex lege.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

P.R.I.C.

Marília, 21 de março de 2022

Walmir Idalêncio dos Santos Cruz
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA